

CONTROL JUDICIAL / INSOLVENCIA / PRUEBA PENAL

¿Cuándo deja un resultado mercantil de ser meramente adverso?

Paquete documental para juristas, periodistas y autores independientes. Sun Park se contrasta con Inparsi / Hoteles Beatriz únicamente como comparador metodológico.

Edición 1 / Control de fuentes: 13 de agosto de 2026
Project Sun Rock - Cuaderno jurídico
Lectura estimada: 18 minutos

01 / REGLAS DE LECTURA

Un caso abre la pregunta; solo el otro expediente puede responderla.

Este paquete no pide adhesión. Separa resultado, fuente, alegación, inferencia, dato discutido y laguna para que un tercero pueda confirmar, refutar o reformular la tesis.

INPARSA La prensa informó el 13 de febrero de 2026 de una admisión o examen provisional por el TSJC. La propia noticia decía que aún debía decidirse la apertura de investigación. No se localizó el auto primario ni un resultado público posterior.	SUN PARK Gil Marer sostiene formalmente que una secuencia atribuida al magistrado Alberto López Villarrubia exige investigación penal. No existe resolución judicial publicada que declare culpabilidad.
RELACIÓN Son casos, jueces, partes y mecanismos distintos. No se afirma red común, concierto ni patrón institucional.	DISCIPLINA / DELITO El CGPJ y la jurisdicción penal tienen objetos y umbrales distintos. Una actuación disciplinaria no decide los elementos de los artículos 446 a 449 CP.

LÍMITE DEL COMPARADOR

La regla central

Una querella contra otro juez no convierte una denuncia propia en verdadera. Su utilidad es más limitada: muestra que el control penal de la función judicial tiene una vía jurídica real y obliga a formular la pregunta con prueba individualizada.

SUN PARK

Posición atribuida

Gil Marer mantiene que determinados actos, omisiones y resoluciones, leídos como secuencia, cruzan el umbral que exige investigación penal. Es una alegación bajo su responsabilidad, no una condena ni una declaración judicial de culpabilidad.

02 / CRONOLOGÍA DE CONTROL

Siete nodos que una investigación puede confirmar o desmentir.

La cronología no prueba dolo por acumulación. Cada nodo exige conocimiento, competencia, remedio disponible, decisión u omisión, efecto y explicación jurídica propia.

Fecha	Nodo	Registro y límite probatorio
16 ABR 2018	Auto y alcance	El dossier sostiene que el auto concernía a LPB y no entregó a CAM la posesión de CEXP, Matkator ni activos de terceros.
7 JUN 2018	Control material	Prueba contemporánea describe rotura de acceso, cadenas, bombines y exclusión. La autoría y el conocimiento judicial deben probarse por separado.
13 JUN 2018	Salida ONA	Informe de Daniel Irigoyen relata reuniones con juez y administrador sobre financiador, operador, pago o consignación. No es acta judicial.
2018-2019	OB REM	Operación de 28 noviembre de 2018; no convalidación posterior de 24 octubre de 2019 según el expediente público. Restitución y cuentas siguen abiertas.
2020-2021	Activo y prueba	Demolición/restricción alegada, solicitudes de inspección y pericial, y narrativa RIC anterior al título formal.
15 OCT 2021	Premisa contradictoria	El dossier identifica dos autos: uno dijo que la subasta se celebró y otro que no. Se necesita el texto certificado y el contexto completo.
26 ENE-21 FEB 2022	Adjudicación	El expediente dice que se tuvo documentación por aportada pero irrelevante; siguieron copias operativas, escritura y registro a CAM.

CONTROL DE INFERENCIA

Lectura correcta

La cronología organiza la prueba; no convierte duración o acumulación en finalidad ilícita. Cada transición requiere el documento contemporáneo, el deber aplicable y una explicación causal.

03 / MATRIZ ACTO-PRUEBA

Lo que debe cerrarse nodo por nodo.

La columna 'prueba a localizar' es tan importante como la acusación: identifica qué documento podría cerrar el debate en un sentido u otro.

Nodo	Conocimiento / registro	Remedio o pregunta	Prueba a localizar
16 abr 2018	Alcance del auto y límites sobre LPB / terceros.	¿Cómo se produjo un control material más amplio?	Auto, instrucciones, mapa de ejecución.
7 jun 2018	Toma material contemporáneamente documentada.	Tutela urgente de acceso, prueba y perímetro.	Avisos, agenda, escritos, decisiones y autoría.
13 jun 2018	Alternativa financiada relatada por Irigoyen.	Tutela útil mientras se verificaba pago/consignación.	Agenda, acta, escrito, traslado, informe AC.
2018-2019	OB REM y no convalidación alegada.	Restauración registral, material y contable.	Cancelación, restitución, frutos y cuentas.
2020-2021	Obras, acceso, pericial y narrativa RIC.	Preservar activo, prueba y concurrencia.	Cronología certificada de petición/oposición/decisión.
15 oct 2021	Dos premisas públicas incompatibles.	Aclarar antes de efectos irreversibles.	Autos completos y expediente de subsanación.
ene-feb 2022	Adjudicación, escritura y registro oficiales.	Conciliar deuda, valor, alternativa y terceros.	Cuenta crédito-intereses-locales-valor-sobrante.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Prueba capaz de cerrar el debate

Expediente judicial certificado completo; agenda y registro del 13 de junio; instrucciones del administrador concursal; escritos y resoluciones sobre inspección/pericial; cuenta de crédito, intereses, locales, adjudicación y sobrante; restauración OB REM; mapa finca-posesión-uso-ingreso.

04 / COMPARADOR INPARSA

Preguntas compartidas; hechos que no deben fusionarse.

Inparsa es útil para estudiar cómo insolvencia, valoración, alternativa financiada y legalidad societaria pueden decidir un cambio de control. No prueba nada sobre Sun Park.

Dimensión	Inparsa / Hoteles Beatriz	Sun Park
Mecanismo	Plan de reestructuración, capitalización y nueva financiación.	Concurso prolongado, control material discutido y adjudicación al acreedor.
Premisa	Vencimiento por cambio de control e insolvencia, discutidos por Inparsa.	Crédito, responsabilidad máxima, intereses y sobrante discutidos.
Valor	Valor de empresa, capital y activos con cifras contrapuestas.	Tasaciones 2018, operación, cambio físico y valor posterior.
Alternativa	Financiación para pago completo alegada por Inparsa.	Salida ONA de 2018 con operador y dos vías financieras, sujeta a cierre.
Control	Aproximadamente 71% post-reestructuración para Meru según sentencia publicada.	Control material alegado en 2018; título formal en 2022; HNT/MYND después.
Ruta penal	Examen provisional publicado; auto primario y resultado posterior no localizados.	Alegaciones formales; ninguna decisión de culpabilidad.

NO ASOCIACIÓN POR PROXIMIDAD

Control negativo

No se afirma el mismo juez, las mismas partes, el mismo plan ni una red común. La aparición de Cuatrecasas como asesor en Inparsa, y cualquier relación profesional histórica con el perímetro Sun Park acreditada por separado, no demostrarían un método ilícito común. Todo análisis de asesores exige encargo, deber, conocimiento, acto y efecto propios.

05 / UMBRAL PENAL

Cuatro tipos; cuatro pruebas diferentes.

La discrepancia, incluso intensa, no basta cuando una resolución permanece dentro de una interpretación jurídicamente defendible. El expediente no debe forzarse dentro de todos los tipos.

CP 446**Resolución injusta a sabiendas**

Exige resolución, injusticia en sentido penal y conocimiento. Falta decisiva: excluir una interpretación defendible y probar el nexo entre conocimiento y decisión.

CP 447**Imprudencia grave / ignorancia inexcusable**

Exige resolución manifiestamente injusta causada por ese grado cualificado. No es sustituto de la apelación.

CP 448**Negativa injustificada a juzgar**

Exige asunto concreto, deber de resolver y negativa sin causa legal. Una protección generalmente insuficiente no basta.

CP 449**Retardo malicioso**

Exige demora provocada para obtener una finalidad ilegítima. La duración por sí sola no prueba finalidad.

LOPJ**Competencia y cauce**

El artículo 73.3.b LOPJ atribuye a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ determinadas causas contra jueces y magistrados por actos en el ejercicio del cargo, salvo competencia del Tribunal Supremo. Los artículos 405 a 410 LOPJ regulan la responsabilidad penal judicial. El cauce exacto debe verificarse por un profesional con el expediente completo.

06 / LIBRO MAYOR DE AFIRMACIONES

No todo tiene el mismo estado probatorio.

Esta clasificación evita que una narración fuerte borre la diferencia entre documento, posición atribuida, controversia e información aún no localizada.

HECHOS DOCUMENTADOS Hay un auto de 16 abril de 2018; una toma material está documentada el 7 junio; existe informe Irigoyen de 13 junio; hay decisiones y escritura/adjudicación de 2021-2022; DIP 2/2026 fue archivada; DI 169/2026 fue cerrada por el CGPJ.	ALEGACIONES ATRIBUIDAS Marer atribuye conocimiento, tutela insuficiente, tratamiento incompatible de premisas, omisiones de prueba y una secuencia patrimonial que requiere investigación penal.
DISCUTIDO Autoría del acceso; conocimiento judicial preciso; viabilidad/cierre ONA; alcance OB REM; tratamiento de pericial; deuda, valor, sobrante y perímetro de terceros; significado de la contradicción de 2021.	NO LOCALIZADO Expediente certificado completo; acta/agenda 13 junio; instrucciones AC; cuenta reconciliada; auto primario TSJC en Inparsa; resultado público posterior; resolución de fondo sobre la alegación Sun Park.

La pregunta más productiva no es '¿quién tiene razón?', sino: ¿qué documento contemporáneo permitiría excluir una explicación jurídica defendible o, por el contrario, hacer necesaria una investigación?

PRUEBA NEGATIVA

Falsabilidad

Una tesis seria debe poder perder. Un auto que delimitara y justificara el alcance; órdenes protectoras eficaces; una cuenta reconciliada; o una explicación documentada de la contradicción de 2021 podrían debilitarla. Un registro de conocimiento, remedio disponible y decisión incompatible sin explicación podría reforzarla.

07 / GUÍA PARA AUTORES

Cinco historias que no exigen adoptar la acusación.

El propósito editorial es reducir fricción, no obtener respaldo. Cada ángulo admite una conclusión crítica con Sun Park.

01 De resolución adversa a posible prevaricación Qué debe contener la prueba para cruzar el umbral sin criminalizar el recurso.	02 Cuando la deuda se convierte en control Valoración, alternativas financiadas y supervisión en activos hoteleros canarios.
03 Tutela mientras cambia el activo Posesión, acceso, prueba y valor de empresa durante el procedimiento.	04 El límite de la masa Por qué el concurso de una sociedad no decide silenciosamente título y autoridad de terceros.
05 Tres vías no equivalentes CGPJ, Fiscalía y querrella judicial: objeto, umbral y resultado de cada una.	

PISTA EDITORIAL

Por qué José Carlos González Vázquez es un lector natural

Es socio mercantil/concursal de CECA Magán, profesor titular de Derecho Mercantil y autor de tres análisis públicos sobre Inparsa. Su método - secuencia procesal, insolvencia, valoración, alternativa financiada y control societario - señala las preguntas que un paquete serio debe permitir contestar. No se afirma que conozca, represente, respalde o comparta la tesis Sun Park.

08 / GLOSARIO Y PREGUNTAS

Términos que un artículo debe fijar antes de opinar.

El mismo término puede describir cosas distintas en documentos distintos. La definición operacional debe acompañar a cada afirmación.

CEXP Vehículo colectivo con procedencia dominical alegada desde 2008; su perímetro, contratos y autoridad no se presumen por el concurso de LPB.	CAM Acreedor y adjudicatario formal posterior. El dossier distingue el alcance del auto de abril de 2018 del título formal de 2022.
OB REM Operación registral/patrimonial de 28 noviembre 2018 cuya no convalidación posterior y restauración deben reconstruirse documentalmente.	SALIDA ONA Alternativa de operador y financiación relatada en junio de 2018; su viabilidad, condiciones y cierre siguen siendo cuestiones probatorias.
PREVARICACIÓN No equivale a error ni a revocación. Requiere el tipo aplicable, injusticia penal y el elemento subjetivo correspondiente.	ADMISIÓN PROVISIONAL Descripción periodística del estado Inparsa; no equivale a apertura definitiva, procesamiento ni condena.

Preguntas mínimas: ¿cuál era el perímetro judicial? ¿qué sabía el órgano y cuándo? ¿qué remedio concreto se pidió? ¿qué respuesta se dio? ¿qué explicación jurídica consta? ¿qué efecto material y patrimonial siguió? ¿qué prueba contemporánea permite una explicación alternativa?

09 / FUENTES Y DERECHO DE RESPUESTA

Índice mínimo para comenzar la verificación.

Los enlaces son puntos de entrada, no sustitutos del expediente certificado. Las fuentes de parte se identifican como tales.

01 [Código Penal, arts. 446-449](#)

BOE, texto consolidado; tipos penales.

02 [LOPI, arts. 73.3.b y 405-410](#)

BOE, competencia y responsabilidad penal judicial.

03 [CENDOI - control negativo](#)

La discrepancia y alegaciones nominativas no sustituyen indicios.

04 [Nota Inparsa / Hoteles Beatriz](#)

Expediente público, versiones y preguntas abiertas.

05 [La Razón, 13 febrero 2026](#)

Fuente secundaria sobre examen provisional TSJC.

06 [Dossier toma material / ONA](#)

Fuente de parte con documentos y estados probatorios.

07 [DIP 2/2026](#)

Archivo y error documental sobre estado de apelación.

08 [Perfil CECA Magán](#)

Trayectoria pública de José Carlos González Vázquez.

09 [González Vázquez - análisis 2024](#)

Denegación inicial del plan Inparsa.

10 [González Vázquez - partes I y II, 2026](#)

Secuencia, insolvencia, valoración y control societario.

DERECHO EQUIVALENTE**Correcciones y respuesta**

Toda persona o entidad mencionada puede aportar documento, contexto, réplica o corrección. Se pide identificar la proposición concreta, la fuente, la fecha, el estado procesal y el alcance. Correo: sbu001@monterecco.com. Hilo público moderado: [GitHub issue 7](#).